

개선 요구

1. 제 목 : 공유재산 위탁개발 사업 조기종료에 대한 수익성 확보 방안 마련 필요
2. 소관부점 : 공공개발기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

「공유재산 및 물품관리법」 제43조의3 제1항에 따르면 지방자치단체의 장은 일반재산의 효율적인 활용을 위하여 수탁기관에 해당 일반재산의 개발을 위탁할 수 있고, 공사는 「공공개발업무규정」 제4조에 따라 공유재산 위탁개발 업무를 수행하고 있는데

「지방자치단체 공유재산 운영기준」 제12조에 따르면 지방자치단체의 장은 공유재산을 위탁개발 하는 경우 세부적인 사항은 [별표 6]을 따르도록 하고 있고, [별표 6] “일반재산의 위탁개발” 제6호 라목에 따르면 공사가 제출한 개발사업계획서를 공유재산심의회 심의 등을 거쳐 승인하도록 하고 있다.

한편, 공공개발기획처는 「업무분장세칙」 제30조에 따라 공공개발업무 관련 제도개선 총괄 및 공공개발 사업기획 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공개발업무규정」 제6조에 따르면 공사는 공공개발의 사업타당성을 검토하여 사업을 진행하고, 같은 규정 제8조에 따르면 사업타당성을 검토하는 경우 공공성과 수익성 등을 고려하여야 한다.

위탁개발에서 발생하는 공사의 수익은 개발업무 수행에 따른 대가로 받는 개발수수료(총건축원가의 4~5%)와 건물 준공 후 개발재산을 관리하는 위탁기간 동안 임대·시설·자금 관리에 따른 대가로 받는 관리수수료(총재산가액의 0.5~1%)로 구성되는데, 공공개발 사업의 지속 가능성을 위해 사업계획 단계에서 사업의 수익성 측면을 중요하게 고려할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공유재산 위탁개발 사업의 위탁관리 업무 현황을 점검한 결과

수도권동부개발처 소관 의 경우 0000. 0. 00. 사장 결재를 받은 최초 사업계획서에는 총건축원가 000억 원 및 이에 대한 개발수수료(0%) 00억 원과 개발 후 관리 위탁기간 00년에 대한 관리수수료(0.0%) 00억 원이 반영되어 있었는데

0000. 00. 00. 위탁자 요청에 따라 사업을 조기종료하면서 준공 후 공사의 재산관리 미수행으로 인해 관리 위탁기간 00년 동안 발생할 관리수수료 00억 원의 수익 기회를 상실하는 등

[표 2]와 같이 공유재산 위탁개발 사업 조기종료로 관리 위탁기간이 단축되어 최초 개발사업계획서상 관리수수료를 수취하지 못한 사업 0건이 확인되었다.

[표 2] 위탁개발 사업 조기종료 사업장 내역

(단위: 억 원)

사업장	위탁 종료	총 사업비	개발 수수료	변경 전		변경 후		담당 부점
				기간	관리 수수료	기간	관리 수수료	

“기재 생략”

* 최초 사업계획서의 위탁기간에는 “건축물의 사용승인일 익일부터 5년으로 정한다.”라고 되어 있으나, 관리수수료에는 “없음(관리위탁시 발생)”으로 기입되어 있음

사업계획서의 “위탁기간”에 따르면 위탁기간은 위탁자의 필요 등 불가피한 사유 발생 시 위·수탁자가 협의하여 잔여 위탁수수료를 지급한 후 사업 조기종료가 가능하다고 되어 있으므로 위탁자 요청에 따라 위탁기간을 축소하여 조기종료한 업무처리에는 문제가 없다.

다만, 위탁기간 동안 발생하는 관리수수료는 공사의 위탁개발 사업에서 발생하는 중요한 수익원이므로 조기종료로 인한 관리수수료 수익 확보 기회의 상실은 공공개발 사업의 수익성에 중요한 영향을 미친다.

따라서, 공공개발 사업의 성과관리 및 지속가능성을 위해 불가피한 사업 조기종료에 대한 수익 보전 방안을 강구할 필요가 있는 바, 준공 후 개발 사업장의 초기 안정화 및 하자 관리 등을 위한 최소 관리 위탁기간(예: 00개월 등) 의무화 등의 내용을 개발사업계획서의 위탁기간에 포함할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 공공개발기획처는 위탁자의 요청으로 사업을 조기종료 해도 건설사 등 각종 수급사들과의 계약관계 및 그동안 업무 관성 등으로 업무가 즉시 절연되지 않고 공사가 불가피하게 계속 개입되는 현실적인 상황도 있는바, 조기종료 시 최소 관리 위탁기간 설정 필요성에는 공감하면서도

이러한 최소 관리 위탁기간의 설정은 관련 법령 등에 명시된 내용이 없어 위탁자와 공사 간 협의를 통해 사업계획서에 반영하는 방식으로 추진해야 하는 현실적인 어려움이 있다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

공공개발기획처장은 공공개발 사업의 성과관리와 지속가능성을 위해 관리 위탁기간 조기종료 시에도 최소한의 수익성을 확보할 수 있도록 향후 개발사업계획서 작성 시 개발 사업장의 초기 안정화 및 하자 관리 등을 위한 의무 관리 위탁기간 운영 내용을 반영하시기 바랍니다. (개선)